Chapitre IV (suite) — Le shtetl · La synagogue-forteresse · Les chartes et privilèges · Les capitulations & la « protection des minorités » · Les langues des communautés fonctionnelles juives

الشتتل · المعبد/القلعة · المواثيق والمزايا · الامتيازات وحماية الأقليات · لغات الجماعات الوظيفية اليهودية

> *Cette livraison aborde l'institution du shtetl (cité semi-rurale liée à l'inféodation polonaise en Ukraine), l'extraordinaire phénomène de la synagogue-forteresse avec parallèle frappant entre shtetl-forteresse et État-forteresse sioniste, l'histoire des chartes et privilèges médiévaux et leur ré-édition moderne sous forme de capitulations étrangères et de protection des minorités au XIXe-XXe siècles, enfin les langues des communautés fonctionnelles juives (yiddish, hébreu, espéranto) comme mécanisme d'isolement.*

Le shtetl

الشتتل

Le shtetl est une autre expression de la situation des juifs comme communauté fonctionnelle. Le mot « shtetl » est un diminutif yiddish dérivé du mot « *shtot* », qui signifie « cité ». Le mot est hébreu à l'origine et signifie « plant » : il désigne le fait de planter une entité dans la terre. Le shtetl est un agrégat de population juive (sa population varie entre mille et vingt mille habitants) où s'établirent les juifs comme représentants de l'inféodation colonisatrice polonaise en Ukraine, agents

des nobles polonais (*szlachta*) et collecteurs d'impôts. C'est-à-dire qu'ils formaient une *communauté fonctionnelle médiatrice* chargée de l'opération d'exploitation au profit des nobles absents, dont la seule préoccupation était d'augmenter leurs revenus.

Bien que le shtetl soit l'une des formes du ghetto, il en diffère à plusieurs égards. Le ghetto n'est qu'une rue ou un quartier dans une cité ; le shtetl, lui, est un type de *colonie* liée à l'inféodation colonisatrice polonaise en Ukraine après l'union du royaume de Pologne et de la Lituanie (au XVIe siècle) et l'apparition du système de l'*arenda*, et l'augmentation des cités dépendant des nobles — ce qui encouragea les membres de la communauté à émigrer des cités royales contrôlées par la municipalité, les intérêts commerciaux polonais et l'Église.

Le shtetl était une *cité à caractère rural autonome* dont la majorité des habitants étaient juifs, rassemblés par le noble féodal et installés en ce lieu pour assumer la mission d'agence pour son compte dans la gestion des fiefs et la collecte des impôts. Ces centres semi-ruraux semi-urbains étaient le maillon de connexion entre les besoins des grandes villes et la campagne. Aussi le shtetl se situait-il en position stratégique offrant aux paysans la facilité d'y accéder, et offrant aux juifs (de l'autre côté) l'isolement et la non-fusion avec le reste de la population. Le droit polonais, en raison de la situation explosive en Ukraine, imposait au chef de famille juive de garder des fusils en nombre égal à celui des mâles, trois cartouches et trois livres de poudre. C'est-à-dire que le shtetl est une *traduction architecturale* de la situation de la communauté juive dans le cadre de l'arenda agricole féodale colonisatrice.

Il y avait des marchés où l'on vendait ou échangeait moutons et bétail à côté des marchandises fabriquées dans les villes et des produits des industries domestiques rurales. Les shtetlach étaient en même temps les centres où les artisans exerçaient leur métier — fabricants et réparateurs de roues et de chariots, forgerons, orfèvres en argent, tailleurs et abatteurs rituels, prédicateurs pour les illettrés, synagogues pour les religieux, hôtels pour les voyageurs, et changeurs et intermédiaires de toutes sortes. Le shtetl renfermait également la taverne (*karetshma*), lieu où les juifs rencontraient les Goyim. On y trouvait aussi les écoles religieuses juives ; et il y avait des conteurs et des poètes populaires qui erraient d'un shtetl à l'autre.

Chaim Weizmann a décrit la vie des juifs dans le shtetl comme étant « *une vie d'étrangers, au sens propre du terme, à la vie des Goyim, à leur pensée, à leurs rêves, à leur religion, à leurs fêtes, et même à leurs langues. Il y avait des jours où le monde des Goyim était exclu jusque de notre conscience [juive], comme c'est le cas le jour du sabbat et lors des fêtes du printemps et de l'automne. Il nous séparait des paysans un monde entier de souvenirs et d'expériences.* »

La synagogue-forteresse

المعبد/القلعة

L'isolement complet du shtetl apparaît symboliquement et effectivement dans la *synagogue-forteresse*. La synagogue-forteresse est une synagogue juive utilisée à la fois pour les fins du culte et du combat. La synagogue-forteresse est un phénomène *unique* dans l'histoire des styles architecturaux des lieux de culte ; il est probable qu'elle n'ait pas d'équivalent. Elle est apparue dans les shtetlach de Pologne, particulièrement dans les régions frontalières la séparant de la Russie. Le besoin d'un tel style de synagogues est né dans le cadre de l'inféodation colonisatrice polonaise en Ukraine.

Ces synagogues-forteresses étaient conçues pour servir aussi à des fins militaires ; on y accomplissait également la prière et l'étude. Elles étaient pourvues de murs extrêmement épais ; les barricades (le rebord du toit ou le balcon) étaient pourvues de meurtrières d'où sortaient canons et fusils pendant les affrontements avec les masses. L'une des plus célèbres synagogues-forteresses est la synagogue de *Loutsk*, bâtie en 1626. Un décret royal stipulant sa construction prescrivait la nécessité que les juifs s'engagent à pourvoir cette synagogue de meurtrières des quatre côtés et des armes nécessaires (à leurs frais) ; la synagogue-forteresse devait aussi être pourvue d'un nombre d'hommes suffisant pour repousser les attaques. Un ordre fut donné au juif *Reisi-Sof* de se pourvoir de fusils, de balles et de poudre. Les synagogues-forteresses étaient ordinairement pourvues d'une grande tour de surveillance qui était utilisée en temps de paix comme prison où l'on enfermait les criminels parmi les membres juifs.

Les points de similitude entre la synagogue-forteresse et l'État sioniste sont extrêmement intrigants ; ils méritent qu'on s'y arrête en raison de leur signification et de leur curiosité.

Synagogue-forteresse (shtetl)	État-forteresse (sionisme)
Élément humain *planté*, qu'a planté un élément extérieur (les nobles polonais) dans une zone frontalière (l'Ukraine), pour servir son intérêt financier et réprimer la population autochtone (le peuple ukrainien)	Élément humain *planté*, qu'a planté un élément extérieur (l'impérialisme occidental) dans une zone frontalière (la Palestine, du point de vue occidental, se trouve sur la frontière séparant l'Ouest de l'Est), pour servir son intérêt stratégique et financier et réprimer la population autochtone (le peuple palestinien)
L'élément planté se transforme en *communauté fonctionnelle cliente* vivant dans des shtetlach isolés	L'élément planté se transforme en *État fonctionnel client* isolé de ce qui l'entoure
On s'attendait à ce que l'élément humain réprimé se soumette	On s'attendait à ce que l'élément humain réprimé se soumette
Il était nécessaire d'*armer* les membres de la communauté fonctionnelle	Il était nécessaire d'*armer* l'État fonctionnel
Apparition de la *synagogue-forteresse*	Apparition de l'*État-forteresse*
Insurrections continues, dont la plus importante est l'insurrection de *Khmelnytsky*	Insurrections continues, dont la dernière est l'*Intifada bénie* de 1987

Pour tout cela, nous voyons que la synagogue-forteresse est l'emblème le plus net de l'État-forteresse. On peut même affirmer que le modèle n'était que *latent* dans le cas de la synagogue-forteresse : les membres des communautés juives portaient essentiellement leur capital (usuraire) et leur expérience administrative avec eux ; l'opération du combat était confiée aux forces militaires polonaises ; l'objet du port

d'armes était défensif et temporaire, en attendant l'arrivée de ces forces. Dans le cas de l'État-forteresse, en revanche, les choses se sont parachevées entièrement : l'élément humain client porte les armes au premier rang (sa fonction financière étant secondaire par rapport à sa fonction stratégique combattante), et la nature militaire de l'État/synagogue-forteresse est apparue.

Du fait de la majorité juive dans le shtetl, il a réalisé un certain degré d'*indépendance culturelle* par rapport au milieu environnant. Cela dit, du fait de l'éloignement des shtetlach des centres religieux juifs et des hautes écoles talmudiques, les habitants du shtetl furent affectés par l'atmosphère slave chrétienne qui les entourait. Après le partage de la Pologne, la plupart des shtetlach se trouvaient dans la *zone de résidence* en Russie. C'est pourquoi on peut affirmer que le shtetl fait partie de la *formation civilisationnelle slave*, comme cela apparaît dans le mouvement *hassidique* qui naquit dans les shtetlach et que l'on pense au premier abord profondément judaïque, alors qu'il est en fait influencé par les mouvements chrétiens orthodoxes russes opposés à l'Église (et particulièrement la communauté des *Khlysti*). L'identité des communautés fonctionnelles rigide est en fin de compte une *identité illusoire* empruntée au substrat civilisationnel.

Les chartes, privilèges et protection

المواثيق والمزايا والحماية

L'un des plus importants mécanismes d'isolement des juifs, qui ont contribué à les transformer en communautés fonctionnelles, est l'ensemble des *chartes* qu'on leur octroyait, des *privilèges* qu'ils obtenaient et de la *protection* qu'ils recevaient. Il semble que ce schéma, qui dominait au Moyen Âge en Occident, a été *re-produit* à l'époque moderne avec la formation coloniale occidentale.

1. Jusqu'au début du XIXe siècle

La charte se nomme en latin *carta*, en anglais *charter*. Les chartes étaient des textes émis par une instance officielle qui s'engageait à fournir à un individu ou à un groupe une *protection particulière*, leur accordait des privilèges et déterminait leurs droits et devoirs. Princes et rois octroyaient aux membres des communautés juives

de telles chartes qui confirmaient leur situation comme communauté fonctionnelle financière à l'intérieur de la société féodale médiévale en Occident.

Après la chute de l'Empire romain d'Occident, il n'existait plus de loi générale unique en vigueur dans toute la formation politique occidentale, malgré la reconnaissance d'une telle loi par les États. Les juifs avaient reçu le droit de cité par le décret de *Caracalla*. Mais avec la propagation du droit ou de la coutume *germanique*, la situation juridique (par la suite) des communautés juives changea. Le droit germanique considérait que l'*étranger* n'a ni rang ni droits, qu'il peut être tué sans que son meurtrier soit puni, que celui qui lui accorde l'asile devient responsable de ses actes ; il n'avait pas non plus le droit de posséder quoi que ce soit, et ses héritiers n'avaient pas le droit d'hériter. L'étranger vivait selon une loi distincte, et l'attentat contre lui n'équivalait pas à l'attentat contre un membre de la société.

Le juif était l'*étranger fondamental* dans la société, parce qu'il ne travaillait ni dans l'agriculture ni dans le combat, qui étaient les deux métiers fondamentaux dans la société féodale ; le juif n'était pas non plus rattaché à l'une des cités ni croyant en le christianisme. Selon le droit germanique, tout individu sans droits, ne jouissant de la protection d'aucun groupe ou individu, est sujet à l'extermination. Les droits et devoirs étaient déterminés avec précision et ne s'appliquaient qu'aux étrangers ; quant aux membres de la société, ils traitaient personnellement les uns avec les autres dans le cadre des coutumes en vigueur. De là, les rois émettaient les chartes qui confirmaient la situation des juifs sous leur protection et leur octroyaient des privilèges. Le cadre de ces chartes était les principes fondamentaux généraux, puis suivait un autre ensemble de droits et privilèges *non écrits*.

Parmi les plus célèbres chartes : celle qu'émit en Allemagne *Rüdiger Hautzmann* (évêque de Speyer) en 1084 ; celle qu'émit l'empereur *Henri IV* pour certains juifs de certaines villes en 1090 ; la charte de Henri IV pour les juifs de Worms en 1090 ; la charte de l'empereur *Frédéric Ier* en 1182, où l'on utilisa le terme « *serfs de chambre* » (Kammerknechte) pour la première fois sans doute. *Frédéric II* utilisa ce terme en 1236 pour désigner tous les juifs d'Allemagne et émit également une charte en 1238 pour les juifs de Vienne. Il y a aussi la charte du roi *Jean* qu'il émit pour les juifs d'Angleterre en 1201, et la charte qu'émit *Charles V* pour les juifs de France en 1361.

Ces chartes ressemblaient à certains égards à un *passeport*. Par exemple, *Louis le Pieux* émit en 825 une charte que portaient les juifs, dans laquelle il demandait aux évêques, nobles, gouverneurs, collecteurs d'impôts et à tous les sujets fidèles de ne pas porter atteinte aux juifs, de ne pas les molester, de ne pas confisquer leurs biens, de ne pas leur imposer de taxes, de ne pas leur demander de fournir aux soldats et fonctionnaires de passage la nourriture ou l'asile, de ne pas leur demander de dons ou contributions financières pour l'entretien des routes, fleuves et ponts, et de ne pas percevoir d'eux la taxe de passage.

Bien plus, la charte était davantage qu'un passeport : elle accordait à ceux qui la détenaient des privilèges nombreux. C'est pourquoi les *Lombards* et autres insistèrent à obtenir des chartes similaires à celles octroyées aux juifs. Parmi les plus importants privilèges qu'obtinrent les membres de la communauté juive : la liberté du commerce, la liberté d'importer des esclaves des pays slaves païens, la liberté de les vendre dans l'Empire, la protection du commerce des esclaves par l'interdit de leur conversion ou de leur baptême — parce que cela équivalait à leur nationalisation (si l'on peut dire) — à condition que les juifs s'engagent à ne pas faire commerce des esclaves chrétiens. Certaines chartes accordaient aux juifs le droit de louer des chrétiens comme serviteurs, à condition qu'ils ne travaillent pas les dimanches et fêtes. Certaines stipulaient que si l'on accusait le juif de posséder des marchandises volées, il devait jurer qu'il les avait achetées du marché ; on lui rendait alors la marchandise contre ce qu'il avait payé s'il prouvait qu'il ne savait pas qu'elles étaient volées. Certaines chartes interdisaient aux juifs d'exercer les opérations de change dans un lieu où exerçaient des changeurs chrétiens. On permit aux membres des communautés juives de vivre selon leurs lois, d'avoir leurs cimetières propres, leurs synagogues et leurs tribunaux ; on leur octroya le droit de trancher les disputes qui se produisaient entre eux. Il fut permis aux juifs de *porter les armes*, alors que ce droit était réservé aux nobles et à certains hommes religieux, et même s'ils n'étaient chargés d'aucune mission militaire. Les membres de la communauté juive avaient le droit de bâtir des murailles autour de leur zone de résidence ; le ghetto, comme nous l'avons dit dès le début, était l'un des privilèges qu'on leur accordait. Certaines chartes leur accordaient en outre l'utilisation des cours d'eau, l'extraction du sel, la chasse aux oiseaux et la pêche.

Le témoignage des juifs était reçu devant les tribunaux — chose qui n'était pas accordée à beaucoup d'autres. Les juifs furent exemptés des diverses formes d'interrogatoire au Moyen Âge comme l'*interrogatoire par la croix*, méthode utilisée pour savoir si l'accusé était coupable ou criminel. Certaines chartes exemptaient les membres de la communauté juive de la peine de torture ou de coups, peine qui s'appliquait aux paysans et aux serfs.

Au Moyen Âge, la situation juridique des membres des communautés juives constituait un *grand privilège*. Le juif n'était pas, comme les serfs, lié à un fief ou à un lieu déterminé ; il n'était pas, comme les nobles, lié à la terre du tout ; il n'était pas, comme les hommes religieux, lié à l'Église ; et son mouvement n'était pas limité par des dizaines de lois locales contradictoires. La *Magna Carta* a confirmé ce droit en toute clarté. Comme l'a dit un écrivain juif, les juifs pouvaient se déplacer d'un lieu à l'autre comme les chevaliers ; un autre écrivain a décrit le juif au Moyen Âge comme « *le propriétaire qui a perdu sa terre mais n'a pas perdu sa liberté* ». Les chartes fournissaient aux juifs l'*atmosphère adéquate* pour exercer les affaires financières et commerciales, et les protégeaient des attaques des foules, des habitants des villes, des artisans, de l'*Inquisition*, du baptême forcé, et des accusations diverses comme l'*accusation du sang*.

La communauté juive n'était pas la seule à recevoir des chartes : les Lombards, les Arméniens et les artisans recevaient également des chartes définissant leurs droits, devoirs et les privilèges qu'ils obtenaient. Les chartes différaient d'une communauté à une autre : la charte octroyée à la communauté arménienne, par exemple, n'était pas comme celle octroyée à la communauté juive. Aussi, dans la société européenne médiévale, n'était-il pas étrange qu'il existât dans une même cité ou un même village plusieurs lois différentes : les lois s'appliquant aux nobles ne s'appliquaient pas, par exemple, aux paysans ; le système des peines différait également d'une communauté à l'autre.

On peut affirmer que les chartes ont fait de la communauté juive une communauté *privilégiée* jouissant d'un niveau de vie supérieur à celui de beaucoup d'autres classes de la société féodale occidentale. Sans doute l'un des indices les plus importants de cela, c'est que, malgré l'existence de quelque chose comme une famine en Europe aux

Xe et XIe siècles, on n'en trouve pas mention dans les sources juives : les juifs vivaient une vie aristocratique digne de commerçants internationaux.

Mais il faut noter que ces chartes les ont transformés en *communauté fonctionnelle médiatrice*, en *marchandise raffinée*, en outil de production avancé et raffiné, en matière humaine totalement instrumentalisée. Le juif, en fin de compte, était *propriété privée* du roi ou de toute personne lui octroyant les chartes et les privilèges. Les chartes utilisent des expressions qui sous-entendent le droit de propriété sur les juifs — droits que le roi pouvait *vendre* aux villes ou aux autorités locales, exactement comme une cité, à notre époque, vend la concession de l'eau ou de la pose d'une voie ferrée. Le juif n'était pas membre de la société : il était une chose possédée, sur laquelle on imposait des taxes ; et plus les droits et privilèges achetés par le juif augmentaient, plus augmentaient les profits de celui qui octroyait la charte, lequel pressurait le juif par les taxes et autres redevances. L'opération d'octroi de la charte rapportait au roi un revenu énorme, puisque les membres de la communauté devaient l'acheter. Si un besoin de plus d'argent surgissait, ces chartes étaient annulées pour les leur revendre à nouveau, sans aucune restriction sur leur octroyeur ; il pouvait même vendre les juifs à un autre propriétaire qui pouvait les pressurer de manière plus efficace.

Les chartes étaient le moyen par lequel les rois et princes ont transformé les juifs en *outil* qu'ils utilisaient pour pressurer les forces sociales rebelles ; bien plus, pour frapper toutes les forces sociales dont le roi désirait se débarrasser ou qu'il voulait brider. De tout ce qui précède, on peut affirmer que les membres de la communauté juive, malgré tous les privilèges dont ils jouissaient et la richesse qu'ils réalisaient, sont restés un simple *outil ou canal de transmission, et instrument pour frapper les autres*.

On observe que tout juif converti au christianisme perdait tous les privilèges qui lui étaient accordés en vertu de la charte ; il perdait même tous ses biens, parce qu'il n'était plus parmi les *serfs de chambre*. Le juif n'avait pas non plus le droit de quitter le pays sans ordre de l'empereur ; s'il était pris en flagrant délit de tentative de fuite, il était considéré comme un voleur volant les biens du roi.

D'autre part, les chartes n'accordaient aux juifs aucun pouvoir politique. Mais cela n'était pas limité aux seuls juifs ; cela s'appliquait à toutes les classes de la société, à l'exception des grands propriétaires et des grands hommes d'Église.

Les chartes, privilèges et protection ont continué à constituer un élément essentiel de la civilisation occidentale, et particulièrement en Europe centrale et orientale. Jusqu'au XVIIIe siècle, les principautés allemandes divisaient les juifs en *juifs sous protection* (titulaires de privilèges) et *juifs hors protection* (ceux qui s'étaient infiltrés et avaient résidé en Allemagne sans titre de droit). On les désignait comme « sans passeport ». Ce terme évolua par la suite pour les diviser en *juifs utiles* et *juifs non utiles* — division adoptée par la Russie tsariste et d'autres États européens au XIXe siècle.

L'Europe a connu les chartes même au XIXe siècle. Les nobles des principautés roumaines (Moldavie et Valachie) ont importé des juifs polonais et leur ont octroyé des chartes leur accordant certains privilèges, dont l'exemption d'impôts pour plusieurs années, et l'obtention d'un terrain libre pour établir leurs synagogues. Les nobles fondèrent des petites villes ressemblant aux shtetlach, et l'on appelait ces juifs « *Hrisovelthos* », c'est-à-dire « les chartistes » ou « les détenteurs de la charte ». Les juifs Hrisovelthos étaient amenés de l'extérieur de la Roumanie ; c'est-à-dire qu'ils étaient au rang de *communauté fonctionnelle colonisatrice*.

Le mot « charte » (en anglais : *charter*) s'appliquait aussi aux *concessions* octroyées aux compagnies coloniales occidentales en Afrique. On ne peut écarter que cela ait été le *cadre référentiel* de la *Déclaration Balfour*, à laquelle on faisait référence dans la littérature sioniste avant son émission par le terme *Charter*. C'est un document politique d'une grande puissance impérialiste accordant aux membres de la communauté juive des privilèges nombreux à condition qu'ils s'établissent en Palestine et se chargent de servir l'Empire — après être devenus instruments pour celui qui leur a octroyé la charte. *Theodor Herzl* caractérisait les sionistes comme « *chartistes* » (*charterites*).

2. À l'époque moderne — Les capitulations étrangères et la « protection des minorités » الامتيازات الأجنبية وحماية الأقليات

On peut affirmer que les chartes, la protection et les privilèges ont été *re-produits* à l'époque moderne sous la forme des « *capitulations étrangères* » et du concept de « *protection des minorités* ».

(a) Les capitulations étrangères

Terme désignant le traitement judiciaire et juridique particulier accordé aux étrangers se trouvant dans les régions de l'Empire ottoman, en vertu d'un ensemble de traités, dont les premiers furent les deux traités avec la France (1535 et 1740), conclus dans le but de faciliter le commerce français en Méditerranée orientale et de soustraire les ressortissants français aux dispositions de la *Charia* islamique (à laquelle se référaient les lois de l'État ottoman). Bien que ces traités aient été présentés à l'opinion publique comme conclus sur la base de l'*équité contractuelle réciproque*, ils étaient en fait l'expression des débuts de la décadence et du déclin de l'État ottoman, et de sa transformation progressive en « *homme malade de l'Europe* ».

Plusieurs *centres ou colonies commerciales* sont nés à la suite des traités de capitulations, où s'est concentré le commerce international dans plusieurs régions de l'État ottoman. Les Français fondèrent la plupart de ces centres au début, mais les Britanniques les rejoignirent à un stade ultérieur avec la croissance de l'influence britannique dans l'État ottoman. Les plus importants de ces centres commerciaux étaient : *Salonique, Constantinople, Smyrne, Sidon, Acre, Alexandrie, Alep, Le Caire, Ramleh* — villes qui regroupaient des communautés juives dont les membres jouaient le rôle de commerçants intermédiaires et d'agents entre vendeurs et acheteurs. C'était un rôle assumé par tous les membres des minorités ethniques et religieuses, qui se l'étaient transmis de père en fils, bien que l'on observe la *prééminence du rôle des membres de la communauté juive*. Les agents commerciaux obtenaient une autorisation spéciale de l'État ottoman pour exercer cette fonction, et étaient exemptés d'impôts. Beaucoup de commerçants tirèrent parti de ces capitulations et bénéficièrent de la protection des États étrangers. Cela contribua sans doute à les isoler de l'environnement arabe islamique qui les entourait, jusqu'à ce qu'ils se transforment en *communauté fonctionnelle* devant allégeance à une puissance commerciale et militaire étrangère.

Parmi les premiers commerçants juifs à jouir de la protection étrangère figurent les commerçants juifs d'*Alep*, qui portaient le nom de « *Francos* » (les Francs). C'étaient des commerçants juifs européens qui vinrent en Syrie au XVIIe siècle et s'y installèrent ; ils faisaient partie du *réseau commercial juif international* qui s'étendait de la Pologne (juifs de l'arenda) à l'Europe centrale (juifs de cour) et occidentale (grands commerçants séfarades), réseau qui couvrait l'État ottoman et certaines parties de l'Afrique et s'étendait jusqu'au Nouveau Monde. Les Francos restèrent sous la protection des Français jusqu'à ce que le sultan *Sélim III* émît pour eux des lettres de nomination et leur accordât le statut de commerçants européens lui appartenant personnellement.

On observe qu'à partir du XIXe siècle, avec la croissance de l'avidité coloniale occidentale, les consuls des États étrangers commencèrent à placer les membres des minorités sous leur protection pour des raisons nombreuses, pas nécessairement commerciales. Le système des capitulations s'élargit chez les juifs du monde arabe, jusqu'à ce que la grande majorité d'entre eux en jouît et fût ainsi placée sous la protection des États étrangers. Beaucoup de juifs arabes travaillaient en outre comme consuls des États occidentaux dans leurs pays. Les États arabes qui se séparèrent de l'État ottoman héritèrent du système des capitulations.

Le système des capitulations a joué un rôle essentiel dans la facilitation de l'opération de la *colonisation sioniste par infiltration*. Les juifs de Palestine étaient essentiellement des séfarades intégrés dans leur milieu civilisationnel islamique. Des éléments ashkénazes tentèrent de tirer parti du système des capitulations ; les séfarades résistèrent à cette tentative en 1832-1833. Mais les efforts ashkénazes furent couronnés de succès en 1846, après l'ouverture du consulat britannique en 1838-1839, et après la réouverture du consulat français en 1843 (après une fermeture de 130 ans). Commença alors l'opération d'*occidentalisation* des juifs locaux et l'*infiltration* des juifs ashkénazes. Aida à renforcer la pénétration des États étrangers chez les juifs de Palestine l'institution de la *Halouqah* (les fonds que payaient les juifs du monde, dont l'écrasante majorité se trouvait en Occident, pour aider les juifs de Palestine). Les colons sionistes ashkénazes s'infiltraient en Palestine en obtenant un visa d'entrée comme citoyens étrangers jouissant de droits particuliers, puis ils s'établissaient

en Palestine et ne la quittaient pas. Les consuls étrangers leur facilitaient cette opération.

On peut affirmer que le système des capitulations étrangères est l'un des mécanismes essentiels qu'ont utilisés les États occidentaux pour transformer les juifs de l'État ottoman et du monde islamique en communautés fonctionnelles dépendantes des États étrangers, leur devant allégeance et jouissant de leur protection. L'État ottoman tenta de se débarrasser de ce système ou de réduire ses dommages, en vain. Le système des capitulations était partie indissociable de l'offensive impérialiste occidentale sur l'Orient, et a contribué à resserrer la mainmise impérialiste sur les pays du monde arabe et à transformer leur structure politique et économique en une *structure dépendante*. Le système des capitulations fut aboli en Égypte en vertu du traité de *Montreux* de 1937 qui réglementait la période transitoire (durant laquelle les *tribunaux mixtes* demeurèrent) jusqu'à 1949.

(b) La protection des minorités

L'un des moyens les plus efficaces que suivent les grandes puissances coloniales pour exécuter leurs plans est ce qu'on nomme « *la protection des minorités* ». L'une des grandes puissances ayant des visées sur un État donné déclare sa responsabilité d'une minorité vivant à l'intérieur des frontières de l'État ciblé et la place sous sa « protection » ; c'est-à-dire qu'elle intervient dans les affaires de l'État dans lequel vit cette minorité, sous prétexte de défendre les intérêts de cette minorité. Cette minorité peut être religieuse (catholique au Liban), ethnique (Druzes au Liban et en Syrie), ou ethnico-religieuse (Arméniens dans l'État ottoman). Cela aboutit à convaincre les membres de la minorité que leurs intérêts diffèrent des intérêts de leur entourage, et que le meilleur moyen de protéger ces intérêts est l'*alliance avec l'Occident ami* — c'est-à-dire que l'Occident (à travers la protection des minorités) la transforme en *communauté fonctionnelle* travaillant à son profit.

Les opérations de protection sont l'un des mécanismes par lesquels s'est opérée la transformation des juifs du monde arabe (juifs locaux et immigrants) en *matière colonisatrice*. C'est une opération qui n'était pas limitée aux juifs ni à la Palestine : elle englobait les membres des autres minorités religieuses et toute la patrie arabe. Pour comprendre la lutte des États occidentaux autour de la protection des minorités, il

faut étudier la *dimension religieuse* dans l'opération coloniale occidentale. L'impérialisme occidental, comme tous les impérialismes séculiers, a employé les *discours religieux* comme préfaces pour mobiliser les masses et lever les armées.

Le projet colonial commença par le colonialisme catholique, portugais et espagnol, qui réalisa la première vague de colonisation de l'Amérique du Sud. Mais après cette vague, la formation coloniale catholique s'arrêta : l'Espagne et le Portugal connurent la *stagnation*, l'Italie était divisée, et il n'y avait d'autre puissance coloniale catholique que la France. Mais la Révolution française et la défaite de Napoléon ralentirent le projet colonial français ; il ne reprit son activité qu'en Afrique dans les années 1860 du siècle dernier, mais l'apparition de l'Allemagne le balaya dans les années 1870, ce qui la fit se contenter du rôle de subordonnée à l'Angleterre dans une large mesure.

Avec le recul du projet colonial catholique, apparut le *projet colonial protestant* et le centre de gravité passa du bassin méditerranéen à l'*océan Atlantique*. Apparut la Hollande comme puissance coloniale, suivie de l'Angleterre, dont la force s'accrut et qui occupa le rang de premier plan dans le monde. L'Allemagne la concurrença quelque temps à la fin du XIXe siècle. Mais l'apparition des États-Unis comme la grande puissance capitaliste fit pencher la balance en faveur de la formation *anglo-saxonne* à l'intérieur de la formation coloniale protestante. Au XVIIIe siècle apparut la Russie comme la *puissance coloniale orthodoxe*. Au triple partage religieux (catholique — protestant — orthodoxe) correspond un triple partage ethnique (latin — anglo-saxon — slave) ; ce qui montre que la religion n'est qu'une *préface* et une mince enveloppe couvrant les intérêts économiques et les visions ethniques.

Le conflit entre les diverses puissances coloniales s'exprima par leurs préfaces religieuses : chaque État tentait de protéger une minorité religieuse particulière et de lui préserver ses droits — ce qui signifie en réalité son placement à l'intérieur du champ d'influence de l'État protecteur et sa transformation en matière humaine dépendante. La France soutenait et protégeait les catholiques ; la Russie soutenait les orthodoxes. Ils pensaient qu'avec la chute de l'État ottoman, les sujets catholiques et orthodoxes réclameraient la Palestine pour leurs États-tuteurs (c'est pourquoi les sionistes tinrent à convaincre les Italiens et les Français que l'activité sioniste n'exposerait pas leurs intérêts au danger).

Mais les puissances coloniales les plus actives étaient les puissances *protestantes* (russes — sic, lire prussiennes — et anglaises). Et puisqu'il n'y avait pas d'Arabes protestants, il fallait chercher une minorité « à protéger » : aussi naquit une activité missionnaire protestante intense parmi les chrétiens arabes (orthodoxes et catholiques). C'est là un fait d'une signification profonde : le champ de l'activité missionnaire occidentale fondamental n'est pas les musulmans, mais les *chrétiens arabes* ; et les membres des communautés juives également étaient un terrain fertile, parce qu'on les considérait comme la minorité non musulmane par excellence, candidate à la protection et à la tutelle.

Une compétition féroce surgit entre les États coloniaux pour la protection de la minorité qui leur est inféodée. Le nombre des juifs jouissant de la protection étrangère en Palestine atteignit, vers le milieu des années 1850, cinq mille — c'est-à-dire que la *moitié des juifs de Palestine* furent désormais des juifs sous protection étrangère (face aux juifs sous l'étendard ottoman). Les consulats étrangers s'employaient à empêcher les autorités ottomanes d'appliquer les lois qui visaient à limiter l'afflux des juifs vers la Palestine. Ces consulats les aidaient également à *contourner la loi* pour qu'ils puissent acheter les terres agricoles. Le conflit entre les diverses formes de colonialisme apparut dans plusieurs incidents, dont le plus important est l'*affaire de Damas*, lorsque le consul français se rangea ouvertement aux côtés des catholiques syriens qui adressèrent l'*accusation du sang* à certains juifs de Damas. La position du gouvernement français vis-à-vis de toute l'affaire fut d'une grande tiédeur et d'une indifférence manifeste envers les membres de la communauté juive — à l'inverse de la position du gouvernement anglais qui se mobilisa résolument pour les soutenir, c'est-à-dire pour soutenir les membres de la minorité qu'il protégeait.

Le milieu du XIXe siècle fut témoin d'un mouvement pour la protection des minorités. Fut fondé en 1841 l'*évêché protestant de Jérusalem*, prussien-anglais (la convention fut abrogée en 1882 après le renforcement du projet colonial allemand). La même année fut bâti un consulat allemand qui essaya lui aussi de protéger les juifs. Fut fondée en 1850 la *Société de secours aux juifs misérables* ; en 1865 fut fondé le *Palestine Exploration Fund*.

La protection des minorités a perduré jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. En 1914, le ministère allemand des Affaires étrangères est intervenu pour pro-

téger les juifs russes en Palestine de l'expulsion. La protection des juifs a été *couronnée* par l'émission de la *Déclaration Balfour*, puis par la décision du *Mandat*, la fondation de l'État, et la *convention de coopération stratégique* entre Israël et les États-Unis.

Les langues des communautés fonctionnelles juives

لغات الجماعات الوظيفية اليهودية

Les membres des communautés fonctionnelles utilisent un dialecte, une *jargon* ou une langue qui diffère ordinairement de la langue de la société d'accueil ou de la société majoritaire. Parler cette langue était une condition d'enrôlement dans la communauté. Les Mamelouks parlaient entre eux le *tcherkesse* (ou l'une des langues turques) ; les Chinois des communautés fonctionnelles médiatrices d'Asie du Sud-Est parlaient leur langue ; les Arabes en Afrique parlent leur langue arabe.

On observe que certains membres de l'élite dirigeante égyptienne avant la révolution de 1952 parlaient le *turc* (ou un arabe entrelardé de turc) comme manifestation de distinction, d'isolement et d'appartenance à la communauté fonctionnelle dirigeante. (C'est là la source du schéma dominant dans la comédie égyptienne après la révolution : le personnage *égyptien/turc*, joues gonflées, hautain, qui parle ce dialecte comme l'un des signes de la distinction. Mais sa hauteur n'a aucun appui dans la réalité : il est membre d'une communauté fonctionnelle dirigeante qui a perdu sa fonction.) Il semble que parler l'une des langues européennes parmi les membres des élites dirigeantes et culturelles du Tiers Monde (qui se sont transformées en quelque chose comme une communauté fonctionnelle servant le colonialisme) soit devenu lui aussi le symbole de l'appartenance à la communauté fonctionnelle : le locuteur de cette langue prouve son efficacité, et il s'isole dans le même temps des masses qui ne parlent que la langue de la patrie ! La langue est donc un moyen de séparation entre la communauté et les membres de la société d'accueil, et un instrument de communication entre les membres de la communauté.

Les membres des communautés fonctionnelles juives ne constituent aucune exception à la règle. Il semble que les langues qu'ont parlées les Hébreux et les membres des communautés juives sont marquées par cette *liminalité* qui caractérise les com-

munautés fonctionnelles. Les Hébreux en Égypte parlaient le plus souvent la langue des anciens Égyptiens, après lui avoir intégré quelques mots hébreux qui leur étaient propres ; ou peut-être parlaient-ils l'un des dialectes sémitiques après y avoir introduit des mots et expressions égyptiens (anciens). Tel est resté le schéma linguistique parmi les membres des communautés : parler la langue des peuples au milieu desquels ils vivent, après y avoir introduit des termes hébreux en sorte qu'elle devienne un *jargon* qui leur est propre, écrit ordinairement en caractères hébreux. Le jargon est une manière de parler différente du schéma linguistique dominant, mais qui ne s'élève pas au niveau d'un système linguistique indépendant ; c'est-à-dire qu'elle se tient sur les *frontières* de la langue mère, ne lui appartient pas pleinement, mais en même temps ne s'en sépare pas — exactement comme la communauté fonctionnelle qui se trouve dans la société sans en être.

Tel a été le cas du *yiddish*, que les linguistes classent comme un jargon allemand, parce que sa structure est essentiellement une structure allemande médiévale. Y entrèrent des mots du slave et de l'hébreu et autres après que les juifs l'eurent transporté avec eux en Pologne, et ils l'écrivaient en caractères hébreux. Mais cette langue est restée limitée aux affaires commerciales, et aux usages linguistiques du commun ; les écrits religieux étaient rédigés en hébreu ou en araméen. Avec le début de la modernisation des juifs — c'est-à-dire avec leur intégration et leur déplacement des marges de la société pour devenir partie organique de celle-ci —, les défenseurs des Lumières réclamèrent l'abandon du yiddish, car il était devenu langue de la *fraude commerciale* et de la *contrebande* à cause de sa liminalité, et parce que les habitants autochtones du pays ne le connaissaient pas. Tous les gouvernements qui ont émancipé les juifs politiquement ont incriminé l'usage du yiddish dans les affaires commerciales.

Le yiddish ne s'est épanoui comme langue littéraire qu'à une étape charnière de l'histoire de l'Europe orientale : l'étape de la *modernisation entravée* à la fin du XIXe siècle, lorsque les opérations d'intégration s'arrêtèrent et que les membres de la communauté juive en Russie, en Pologne et ailleurs cessèrent de se moderniser linguistiquement. À cette étape précisément naquit l'idée du *nationalisme culturel* diffusionniste prêché par *Doubnov*, dont les adeptes voyaient la nécessité de la coexistence du yiddish et de l'hébreu ; ils produisirent une littérature en yiddish que cer-

tains critiques jugent atteindre le niveau des œuvres littéraires sérieuses. Mais cette étape n'a pas duré longtemps : avec l'établissement du régime soviétique, les opérations d'intégration et de mobilité sociale s'ouvrirent à nouveau aux membres de la communauté juive, qui cessèrent d'envoyer leurs enfants aux écoles enseignant le yiddish. Le nombre des locuteurs en Union soviétique chuta de près de 96 % à la fin du XIXe siècle à 25 % parmi les membres des communautés juives à l'heure actuelle, dont la plupart sont des personnes âgées. Le yiddish a presque disparu aux États-Unis également, en raison des taux croissants d'intégration parmi les membres des communautés juives.

Sans doute l'insistance des sionistes sur le fait que la langue de l'État sioniste devait être l'*hébreu*, et non l'anglais (langue des grandes puissances impérialistes), ni même l'*espéranto* (langue qu'a développée le juif russe *Zamenhof* dans l'espoir qu'elle devînt langue mondiale et langue à laquelle parlerait le colon sioniste), témoigne de leur conscience de la nature de l'État sioniste comme *État fonctionnel*.

Parmi les formes extrêmes des langues des communautés fonctionnelles, il y a les *langues secrètes* : les *ʿawālim* (chanteuses-courtisanes) et les pickpockets, par exemple, ont leurs langues secrètes ; ce sont le plus souvent des jargons dont la structure est celle de la langue répandue dans la société, avec l'addition d'un vocabulaire [...] *(à suivre dans le prochain lot)*

---

v0.8 — Couvre Ch. IV (suite) : shtetl, synagogue-forteresse (parallèle frappant avec État sioniste), chartes et privilèges médiévaux, capitulations ottomanes, protection des minorités (Damas, évêché de Jérusalem 1841, Balfour comme charter), langues (yiddish/hébreu/espéranto). Source ~ ligne 712 / 2789.